# Métodos de Hermenêutica Constitucional

Trata-se de um conjunto de técnicas empregadas para que se possa chegar a uma interpretação segura.

Diz Marcelo Novelino que os métodos de hermenêutica têm por objetivo orientar, limitar e racionalizar a atividade interpretativa.

Canotilho entende que os métodos não precisam ser excludentes, podendo, inclusive ser complementares.

# Principais Métodos da Hermenêutica Constitucional

**Clássico ou Jurídico-clássico**

- **Gramatical**
- **Lógico-sistemático**
- **Histórico**
- **Teleológico**

**Tópico-problemático**

**Hermenêutico-concretizador**

**Científico-espiritual**

**Normativo-estruturante**

**Comparação Constitucional**

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Clássico ou Jurídico-clássico

Proposto por Ernest Forsthoff, considera que a Constituição, sendo uma espécie de lei, deve ser interpretada como qualquer lei, considerando os elementos gramaticais, sistemático, lógico e histórico, como desenvolvidos por Savigny. Interpretação voltada para se buscar o espírito da lei

# Clássico ou Jurídico-clássico

## Gramatical

**Também denominado de literal ou semântico, toma como base o vernáculo, a língua, ou seja, a interpretação considera essencialmente o texto, a literalidade da norma.**

Ex: “cada legislatura terá duração de quatro anos”
CF, art. 44, Par. Único.

## Lógico-sistemático

**Direciona a interpretação para a lei como um todo, não por partes isoladas. Interpretação lei em conjunto, como um sistema.**

Ex: CF, art. 12, § 3º: cargos privativos de brasileiros natos e art. 12, § 2º a lista de cargos

# Clássico ou Jurídico-clássico

## Histórico

**Considera o processo de formação da norma, a nomogênese, ou seja, a "genética" da lei para auxiliar na sua interpretação. Analisa o projeto de lei e a sua justificação.**

**Ex:** § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros (nato), serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. **(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)**

## Teleológico

**Observa a finalidade da norma, os seus propósitos.**

**Ex: mais de uma reeleição de prefeitos em municípios diferentes. Inconstitucionalidade – RE 637.485, rel Gilmar Mendes**

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Tópico-problemático

**Diferentemente do Clássico, este está centrado no problema e não na norma jurídica ou no sistema normativo.**

**Busca a adequação da norma ao problema, por isso só pode ser empregado em casos concretos, com o propósito de se buscar a real solução para a problemática**

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Hermenêutico-concretizador

Segue um caminho oposto do Tópico-problemático, ou seja, parte da norma para o problema, vale dizer, parte de **uma pré-compreensão do intérprete da norma para a sua concretização diante do problema e** depois faz o caminho de volta. Canotilho ao referir-se ao método Hermenêutico-concretizador, menciona uma “espiral hermenêutica”.

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Científico-espiritual

**É uma interpretação busca transcender o "texto seco" da Constituição devendo associar os dispositivos da Norma Constitucional aos valores da sociedade, buscando-se depreender o "espírito" da Constituição".**

**A dinâmica da sociedade deve servir de parâmetro para se interpretar a Constituição**

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Normativo-estruturante

Introduzido por Friederich Muller (2000), propõe uma conexão entre o texto da norma (os dispositivos) e a norma propriamente (o significado, o resultado da interpretação). Entendendo assim que a norma somente existirá, após ser estruturada pelo intérprete.

Diz Gilmar Mendes e João Trindade: “o dispositivo é um dado; a norma, algo construído pelo intérprete”.

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Normativo-estruturante

Diz Marcelo Novelino: “a normatividade como um processo estruturado que se manifesta em decisões práticas, não decorre somente do texto da norma, mas também de números textos que transcendem o seu teor literal, como materiais legais, os manuais didáticos, os comentários e estudos monográficos, os precedentes judiciais e (...) o direito comparado. O texto só toma sentido, quando colocado numa operação ativa de concretização.”.

# Métodos de Hermenêutica Constitucional

## Comparação Constitucional

A partir de experiências de países estrangeiros na aplicação direito, verificar a adequação à casos análogos que estão sendo julgados. De forma suscinta, trata-se do emprego de métodos e técnicas do Direito Comparado.

# Métodos Hermenêuticos

| MÉTODO | AUTOR PRINCIPAL | CONTEÚDO | PALAVRA-CHAVE |
|---|---|---|---|
| Tópico-problemático | Theodor Viering | Parte do caso concreto (problema) para encontrar a melhor interpretação da norma. | Do problema (caso) para a interpretação da norma |
| Hemenêutico-concretizador | Canotilho e Gadmer | Parte da norma para encontrara melhor interpretação e aplica-la ao caso concreto | Da norma (abstrata) para o caso (concreto); pré-compreensão do intérprete |
| Científico-espiritual | Rudolf Esmend | Deve-se interpretar os dispositivos constitucionais à luz do espírito da Constituição (seus valores fundamentais. | Espírito da Constituição; reforço dos valores constitucionais |

**Presunção de Constitucionalidade**